

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2316/2530

บริษัทคาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัดฯ

โจทก์

นายสุรพลหรือสุรพร พงษ์อังกูรสกุล กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1), มาตรา 169

ในการซื้อขายสินค้าระหว่างโจทก์กับจำเลย โจทก์ยอมให้จำเลยชำระราคาสินค้าภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่จำเลยได้รับสินค้าตั้งนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระราคายังไม่อาจบังคับได้ อายุความจึงต้องเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันไปแล้ว

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยซื้อแบตเตอรี่ไปจากโจทก์ มีกำหนดชำระราคาภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันรับสินค้า จำเลยได้ร่วมกันส่งจ่ายเช็คชำระค่าแบตเตอรี่ส่วนที่ยังค้างให้โจทก์แต่เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่าสินค้าที่ค้างให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้หลายประการ และให้การขอหนึ่งว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นงดชี้สองสถานและงดสืบพยาน แล้ววินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕ (๑) และมาตรา ๑๐๐๒ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยาน โจทก์จำเลยในประเด็นอื่นตามคำฟ้องและคำให้การแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการซื้อขายสินค้าระหว่างโจทก์จำเลยอันเป็นกรณีพิพาทกันนี้ โจทก์ยอมให้จำเลยชำระราคาได้ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับจากวันที่จำเลยได้รับสินค้า ดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสิทธิเรียกร้องจึงยังไม่อาจบังคับได้ การนับอายุความเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกร้องจึงต้องเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ๖๐ วันไปแล้ว เมื่อจำเลยได้รับสินค้าในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ อายุความจึงต้องเริ่มนับในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๕ โจทก์นำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ซึ่งอยู่ในกำหนดระยะเวลา ๒ ปี จึงถือว่าไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายสุวิทย์ วิจิตเนตินัย

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ